

園部小学生殺害事件

共同親権、また法律が無意味になった

—— 法律を無意味にする裁判所と、流される国民 ——

共同親権施行から 19 日後に起きた、旧制度の典型的帰結である。実父は？なぜ加害者は「父」になれたのか。この殺人に至った経緯や理由、この殺人者の個人な事の前に、この事件の根本を日本の家族法制度の問題。家庭裁判所が法律を使わないで何で裁くのが当たり前になっており、国民がこの制度に完全に流される現状を問題視すべきである。

本件で問うべき制度的論点

1. 警察が動かない「連れ去り」

刑法上の未成年者略取罪（刑法 224 条）に該当する。日本の警察は夫婦間の子の連れ去りに「民事不介入」として動かない。警察が違法を認めてる状態

2. 実父の同意なしに成立する養子縁組

連れ子養子縁組は母親と再婚相手の合意のみで成立する。家庭裁判所の許可も、実父への通知も、実父の同意も不要（民法 798 条但書）。役所の届出だけで実父の親権は消滅する。

3. 共同親権では止められない 3 つの抜け穴

(1) 既離婚は単独親権が継続（数百万世帯）

(2) 共同親権下でも家裁の許可で実父の反対を覆せる（改正民法 797 条 4 項）

(3) 子が 15 歳以上なら子本人の意思のみで成立。

4. 厚労省統計より

「子ども虐待による死亡事例等の検証」では、実父以外の男性（継父・養父・母親の交際相手等）の関与率が世帯構成比に対して有意に高いことが繰り返し報告されている。本件はこの構造の典型例。

5. 家庭裁判所は、いかなる法律ができて、適用する義務がない、法律を適用しなくても審判が行える。最後の砦が朽ち果てている。

◆ 論点の核心

事件発覚後、千人規模の警察捜査が展開された。しかし、警察が連れ去り時点で関与してたら、この事件はなかった。さらに根本には、裁判所がこの連れ去りを肯定してる事実が問題である。また、家庭裁判所が法律を使わない問題、いくら法律を作っても、使わないことが 1 番の根源である。

詳細資料：<https://is.gd/turesari>

(<https://allminto.github.io/>に転送)

取材・問い合わせ： 上記サイト最下部の問い合わせフォームよりご連絡ください。